رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٩٣١ لعام ١٤٤١هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٥٤٩ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٤/٣هـ

الموضوعات

غرامات - أمن وسلامة - جوازات - ترك مكفول يعمل لحسابه الخاص - الحرمان من الاستقدام - النقص في محضر التحقيق - القصور في التحقيق - الإخلال بضمانة التحقيق - أركان القرار الإداري.

مطالبة المدعي إلغاء قرار اللجنة الإدارية بإدارة متابعة الوافدين المتضمن معاقبته بغرامة مالية، وحرمانه من الاستقدام مدة عام؛ لترك مكفوله يعمل لحسابه الخاص - تضمن النظام أنه لا يجوز بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، وأن وزارة العمل تتولى التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات، ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات النظامية - اعتبار التحقيق إحدى الضمانات العدلية المكفولة للمتهمين، ويجب أن يكون مستوفياً لإجراءاته الشكلية والموضوعية، ومحرراً لا لبس فيه ولا غموض - الثابت عدم وضوح محضر التحقيق مستند القرار محل الدعوى، ووجود سقط فيه، فضلاً عن قصوره؛ مما يعد ذلك إخلالاً بضمانة التحقيق - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٣٩) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣هـ.
- البندان (١، ١٠) من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٢هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة الإدارية بمكة المكرمة بتاريخ ١٤٤١/١١/١هـ حاصلها: أنّ إدارة شؤون الوافدين بالشميسي أصدرت قرارها رقم (٢٥٢٦) وتاريخ ١٤٤١/٣/٦هـ بمعاقبته بغرامة قدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، لترك مكفوله (...) باكستاني الجنسية يعمل لحسابه الخاص، وهو ادعاءٌ غير صحيح، بل يعمل تحت كفالته بمهنة سائق خاص، ولديه مسير رواتب يثبت أنّ العامل لا يعمل لحسابه الخاص، بل يعمل لديه، وختم صحيفته بطلب إلغاء القرار محل الطعن. وبقيد هذه الدعوى قضيةً بالرقم المشار إليه، وإحالتها لهذه الدائرة، باشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر جلساتها، وقد تخلف المدعي عن حضور الجلسة الأولى التي عقدت لنظر الدعوى، فقررت الدائرة شطب الدعوى، ثم طلب إعادة السير فيها، فباشرت

الدائرة نظرها مجدداً، وفيها قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً جاء فيها: أنّه جرى القبض على العامل (...) من قبل الأمن العام بموجب محضر الضبط رقم (بدون) في ١٤٤٠/٦/١٥هـ وهو يعمل لحسابه الخاص في أعمال البناء، وقد اعترف أنّه يعمل لحسابه الخاص منذ قدومه، وبالتحقيق مع المدعي أفاد أنّ مكفوله يعمل لديه بمهنة سائق خاص، وأنّ مكفوله لا يحمل رخصة قيادة، كما أقر بأنّه جعل العامل يُبصّم على مسير رواتبه عند إيقافه، فصدر بحقه القرار محل الطعن المتضمن إدانته بترك مكفوله يعمل لحسابه الخاص، ومعاقبته على ذلك بغرامة قدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، عملاً بقرار وزير الداخلية رقم (٣٣٢٩) وتاريخ ١٤٣٥/٦/٨هـ، وحرمانه من الاستقدام لمدة عام، وجرى تأييد القرار من قبل صاحب الصلاحية بموجب خطاب إدارة ومتابعة الوافدين رقم (٥٥٢٩) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٤هـ، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى. ثم قدم المدعي مذكرة جاء فيها: أنّ محضر الضبط الذي أشارت إليه المدعى عليها هو الشاهد الوحيد الذي جرى فيه تسجيل اعتراف مكفوله تحت الإكراه الذي جعله يدلي بأقوال غير صحيحة، وبما أنّه كان تحت الإكراه فإنّ أقواله التي أخذت منه تعتبر باطلةً ولا يعتد بها؛ لأنّ الإكراه يسلب الطرف الآخر الإرادة. وأضاف بأنّه جرى ضبط مكفوله وهو بجوار منزله، ولم يكن يمارس أي عمل في ذلك الوقت، وما ورد بمحضر الاستجواب غير صحيح ولا يعتد به، وبعد أخذ مكفوله إلى إدارة متابعة الوافدين أوقعوا العقوبة عليه، وقرروا ترحيل العامل دون أن يستمعوا إلى أقواله أو أقوال العامل، وذلك مخالف للنظام، إذ لا بد من استجوابه

واستجواب العامل المقبوض عليه من قبل اللجنة حتى ولو كان هناك محضر من إدارة الجوازات. ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم محضر التحقيق مع المدعي -صاحب العمل- ونسخة واضحة من التحقيق مع العامل. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وطلبا الفصل في الدعوى، ثمّ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

بما أن المدعي يطلب إلغاء قرار اللجنة الإدارية بإدارة متابعة الوافدين بمنطقة مكة المكرمة رقم (٢٥٢٦) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢هـ المصادق عليه من وزير الداخلية بالقرار رقم (٦٥٨٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٥هـ؛ فإنّ المحاكم الإدارية تختص ولائياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) في ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل في: "دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن"، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني استناداً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) في ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى، فقد جرى تأييد القرار محل الطعن من قبل وزير الداخلية بتاريخ ١٤٤١/٤/٥هـ، ثم تقدم المدعي بدعواه إلى المحكمة الإدارية بجدة بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٤هـ، وبعد إحالتها

إلى الدائرة الإدارية الأولى صدر عنها حكمها القاضي بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى بتاريخ ١٤٤١/٧/٢هـ، وقد جرى بعد ذلك تعليق الحضور لمقار العمل في الدوائر الحكومية من تاريخ ١٤٤١/٧/٢١هـ، ولم يستأنف في مدينة مكة المكرمة إلا بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩هـ، ثمّ تقدم المدعي بهذه الدعوى بتاريخ ١٤٤١/١١/١هـ؛ ومن ثم تكون مقامةً خلال الأجل النظامي المنصوص عليه في المادة (٤/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وتنتهي الدائرة إلى قبولها شكلاً. وعن موضوع الدعوى، فالثابت أنّه صدر القرار المبين في صدر هذه الأسباب بإدانة المدعي بترك مكفوله يعمل لحسابه الخاص، ومعاقبته بغرامة مالية قدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وحرمانه من الاستقدام مدة عام، وجرى تأييد القرار من وزارة الداخلية، وبما أن المستقر عليه قضاءً أن ولاية القضاء الإداري عند النظر في القرارات المطعون فيها تقتصر على البحث عن مدى مشروعية ونظامية تلك القرارات من عدمها مما يتعلق بأركان القرار الإداري من حيث الشكل والاختصاص والمحل والسبب والغاية، وبفحص الدائرة للقرار محل الطعن يتبين أن المدعى عليها عاقبت المدعي لمخالفته المادة (٣٩) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣هـ والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٢هـ والتي نصت على أنّه: "١-لا يجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى

وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.

٢-لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم"، وقد نص البند الأول من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٢هـ على أن: "تتولى وزارة الداخلية -ممثلة في قطاعاتها الأمنية- ما يأتي: ١-ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، والمتغيبين عن العمل، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة، أو للعلاج، أو للعبور، والمتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود، وإيقافهم، وإيقاع العقوبات عليهم، وترحليهم.

٢-ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين المشار إليهم في الفقرة (١) من البند (أولاً) من هذه القواعد، وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم وكل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، وكذلك المستقدمون الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم"، وقد نص البند العاشر من القواعد المشار إليها

أعلاه على أن: "تطبق وزارة الداخلية على المخالفين المشار إليهم في البنود (الأول) و(الثالث) و(الرابع) من هذه القواعد العقوبات المنصوص عليها في المادتين (٤) و(٥) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٤٠٤/١٠/١٨هـ".

وتأسيساً على ما تقدم، وبما أنّ التحقيق يعد إحدى الضمانات العدلية المكفولة للمتهمين، ويجب أن يكون المحضر الذي يدون فيه التحقيق محرراً تحريراً بيناً لا لبس فيه ولا غموض، وأن يستوفي إجراءاته الشكلية والموضوعية، فيخرج في قالب منقح منضبط، وإهمال شيء من ذلك يعد إخلالاً بالعملية العدلية. وبتطبيق ذلك على محضر التحقيق المعد بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٩هـ والذي أجري مع العامل؛ تبيّن وجود سقط في طباعة المحضر الذي دونت فيه الأسئلة، فكان الجزء الأول من جميع الأسئلة غير واضح، بينما كتبت الإجابات بخط اليد وكانت واضحةً، وقد طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم نسخة واضحة منه، فقدمها مرةً أخرى بذات الهيئة؛ ما يعني أنّ تلك هي حال المحضر الذي ضبطت فيه أقوال العامل، وذلك يعد إخلالاً من المدعى عليها، حيث لم تتمكن الدائرة من قراءة المحضر بشكل كامل لتتمكن من بسط ولايتها الرقابية على مشروعية القرار وما سبقه من إجراءات، وقد أصدرت اللجنة قرارها مبنياً عليه، وكان الواجب عليها أن تعيده إلى من باشر التحقيق لتعديل هذا الخلل. وأمّا محضر التحقيق مع المدعي فهو مختصر جداً تضمّن إنكار المدعي التهمة المنسوبة إليه، ولم تتم فيه مواجهته بالأدلة التي بنى عليها القرار؛ الأمر الذي

يجعل قرارها معيباً ومستوجباً للإلغاء.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار اللجنة الإدارية بإدارة متابعة الوافدين بمنطقة مكة المكرمة رقم (٢٥٢٦) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢هـ، المصادق عليه من وزير الداخلية بالقرار رقم (٦٥٨٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٥هـ، وذلك في الدعوى الإدارية رقم (٣٩٣١) لعام ١٤٤١هـ المقامة من (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.